

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2867/2541

ธนาคาร ศ รี นคร จำกัด
บริษัท พา ราชูการ์ จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 373, มาตรา 747

ความตกลงที่ทำไว้ล่วงหน้าจะเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 373 ต้องเป็นข้อยกเว้นมิให้ลูกหนี้ต้องรับผิดชอบเพื่อกลั่นแฉก หรือเพื่อความ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของตน แต่ข้อตกลงระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 ที่ว่า หากสินค้าที่ธนาคารโจทก์ รับจําหน่ายเกิดความชำรุด บอบสลาย เสียหาย สูญหายหรือ เสื่อมโทรมไม่ว่าจะโดยเหตุใด ๆ โจทก์ยอมไม่ต้องรับผิดชอบไม่มีข้อตกลงชัดเจนยกเว้น มิให้โจทก์รับผิดชอบเพื่อกลั่นแฉกหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของโจทก์ข้อ ตกลงดังกล่าวจึงไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ ประชาชน หรือขัดต่อกฎหมายสามารถใช้บังคับได้ จำเลยที่ 1 เป็นผู้เช่าโกดังเก็บ น้ำตาล ไม่ปรากฏว่าน้ำตาลที่จําหน่ายสูญหายไปเพราะโจทก์เป็นผู้เอาไป หรือโจทก์ เป็นผู้กระทำ หรือมีส่วนกระทำ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้น้ำตาล สูญหายไป ทั้งตามข้อตกลงในการจําหน่าย โจทก์ไม่ต้องรับผิดชอบในความชำรุดบอบสลาย เสียหาย สูญหายหรือเสื่อมโทรมของน้ำตาล ที่จําหน่าย โจทก์จึงไม่ต้องรับผิดชอบในความ เสียหาย สูญหาย หรือเสื่อมโทรมของน้ำตาลที่จําหน่าย

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นหนี้เบิกเงินเกินบัญชีและหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินแก่โจทก์จำนวน 17,739,726.74 บาท จำเลยที่ 2 ถึงที่ 9 เป็นผู้ค้าประกันต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 สำหรับหนี้ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีจำนวน 3,548,829.88 บาท ขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 17,739,726.74 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน 7,763,987.59 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 9 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 3,548,829.88 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน 2,083,450.59 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การและฟ้องแย้งว่า จำเลยที่ 1 เปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีและนำตั๋วสัญญาใช้เงินไปขายลดให้แก่โจทก์ตามฟ้องจริง แต่จำเลยที่ 1 นำน้ำตาของจำเลยที่ 1 ส่งมอบให้โจทก์ยึดถือไว้เป็นการจํานำประกันหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินด้วย หากโจทก์ใช้สิทธิบังคับจํานำโจทก์จะได้เงินจากการบังคับจํานำชำระหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินและพอชำระหนี้ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี อีกทั้งยังเหลือเงินชำระคืนให้แก่จำเลยที่ 1 จำนวน 10,672,672.45 บาท ขอให้ยกฟ้อง และขอให้บังคับโจทก์ชดใช้เงินจำนวนนี้คืนให้จำเลยที่ 1 พร้อมดอกเบี้ยของต้นเงินดังกล่าวในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ 1 มกราคม 2527 จนถึงวันฟ้องรวมเป็นต้นเงินและดอกเบี้ย 14,674,924.60 บาท และขอคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 10,672,672.45 บาท นับแต่วันฟ้องแย้งเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 2 ถึงที่ 7 และที่ 9 ให้การว่า หนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินจำเลยที่ 1 ได้จํานำน้ำตาประกันหนี้ซึ่งราคาน้ำตาที่จํานำมีมากกว่าหนี้สินทั้งหมดที่จำเลยที่ 1

ค้างชำระแก่โจทก์ ขอให้เอาค่าให้การและฟ้องแย้งของจำเลยที่ 1 เป็นส่วนหนึ่งของค่าให้การด้วย ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 8 ให้การว่า หนี้เบิกเงินเกินบัญชี กำหนดชำระคืนภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2525 เมื่อครบกำหนดตามสัญญาแล้วจำเลยที่ 1 ไม่ได้เป็นหนี้โจทก์ความผูกพันระหว่างจำเลยที่ 8 ในฐานะผู้ค้ำประกันจึงสิ้นสุดลง และหลังจากมีการเลิกสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีแล้วโจทก์มีสิทธิคิดดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดได้เพียงอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงิน 2,083,450 บาท ขอให้ยกฟ้อง

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า จำเลยที่ 1 นำน้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทราบดิบจำนวน 31,700 กระสอบ จำนำไว้แก่โจทก์แต่มิได้ส่งมอบน้ำตาลดังกล่าวให้โจทก์ครอบครองดูแลรักษาจำเลยที่ 1 ยังคงเก็บรักษาและครอบครองน้ำตาลที่จำนำไว้ในโกดังที่จำเลยที่ 1 เข้ามาจากผู้อื่นตลอดมา โจทก์จึงไม่มีสิทธิบังคับจำนำตามสัญญาจำนำระบุว่าสินค้าที่จำนำดังกล่าวไม่ว่าจะเก็บรักษาอยู่ ณ ที่ใดก็ตามหากเกิดความชำรุด บุกสลายเสียหาย สูญหาย หรือเสื่อมโทรมไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ โจทก์ไม่ต้องรับผิดชอบ โจทก์จึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหายหรือสูญหายแก่น้ำตาลที่จำนำ การที่น้ำตาลขาดหายไปจึงไม่ใช่ความผิดของโจทก์ แต่เป็นความผิดของจำเลยที่ 1 น้ำตาลที่จำเลยที่ 1 จำนำแก่โจทก์เป็นน้ำตาลที่ผลิตไว้ตั้งแต่ปี 2523 ถึง 2524 ซึ่งเมื่อเก็บไว้นานน้ำตาลย่อมเสื่อมสภาพและคุณภาพตลอดจนหลอมละลายไป หากนำน้ำตาลดังกล่าวออกขายในปัจจุบันจะมีราคาเพียง 100 บาท ต่อ 100 กิโลกรัมเท่านั้น หากโจทก์จะต้องรับผิดชอบต่อจำเลยที่ 1 ในราคาน้ำตาลทั้งหมดก็ไม่เกิน 200,000 บาท ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 9,763,987.59 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยของต้นเงิน 2,083,450.59 บาท ในอัตราร้อยละ 19 ต่อปีนับแต่วันที่

26 มีนาคม 2528 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2529 อัตราร้อยละ 17 ต่อปีนับแต่วันที่ 2 มกราคม 2529 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2529 อัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 5 มีนาคม 2529 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และดอกเบี้ยของต้นเงิน 7,680,537 บาท ในอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2527 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2529 อัตราร้อยละ 17 ต่อปี นับแต่วันที่ 2 มกราคม 2529 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2529 (ที่ถูกต้องมีข้อความ อัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 5 มีนาคม 2529) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ แต่ดอกเบี้ยเมื่อคำนวณตามอัตราและต้นเงินดังกล่าวจนถึงวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 8 กันยายน 2532) ต้องไม่เกิน 7,975,739.15 บาท และให้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 9 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ในต้นเงิน 2,000,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยของต้นเงินดังกล่าวในอัตราร้อยละ 19 ต่อปีนับแต่วันที่ 26 มีนาคม 2528 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2529 อัตราร้อยละ 17 ต่อปีนับแต่วันที่ 2 มกราคม 2529 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2529 อัตราร้อยละ 15 ต่อปีนับแต่วันที่ 5 มีนาคม 2529 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้ยกฟ้องแย้ง จำเลยที่ 1

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 7 และที่ 9 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 7 และที่ 9 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 เป็นหนี้โจทก์อยู่สองประเภท ประเภทแรกเป็นหนี้ตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีวงเงิน 2,000,000 บาท มีจำเลยที่ 2 ถึงที่ 9 เป็นผู้ค้ำประกันยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม ประเภทที่สองเป็นหนี้ตัวสัญญาใช้เงิน 2 ฉบับ ฉบับแรกลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2526 จำนวนเงิน 7,000,000 บาท ฉบับที่สองลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2526 จำนวนเงิน 8,000,000 บาท และจำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาจำนำน้ำตาลทรายขาวกระสอบละ 100 กิโลกรัม

จำนวน 15,000 กระสอบและน้ำตาลทรายดิบกระสอบละ 100 กิโลกรัม จำนวน 16,700 กระสอบไว้แก่โจทก์ ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 7 และที่ 9 ประการแรกมีว่าข้อตกลงระหว่างโจทก์และจำเลยที่ 1 ที่ว่า "เป็นที่ตกลงกันโดยชัดแจ้งว่าสินค้าที่จำนำดังกล่าวข้างต้นนี้ไม่ว่าจะเก็บรักษาอยู่ ณ ที่ใดก็ตาม หากเกิดความชำรุดบอบสลาย เสียหาย สูญหาย หรือเสื่อมโทรมไม่ว่าจะโดยเหตุใด ুক্তก็ตาม ธนาคารย่อมไม่ต้องรับผิดชอบ" มีผลใช้บังคับกันได้หรือไม่โดยจำเลยที่ 1 ถึงที่ 7 และที่ 9 ฎีกาว่าเป็นการระบุนยกเว้นความรับผิดชอบไว้ล่วงหน้าเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 373 เห็นว่า ความตกลงที่ทำไว้ล่วงหน้าจะเป็นโมฆะต้องเป็นข้อความยกเว้นมิให้ลูกหนี้ต้องรับผิดชอบเพื่อกลั่นแกล้งหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของตน แต่ข้อตกลงระหว่างโจทก์และจำเลยที่ 1 ไม่ได้มีข้อตกลงระบุชัดเจนว่ายกเว้นมิให้โจทก์ต้องรับผิดชอบเพื่อกลั่นแกล้งหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของโจทก์ ข้อตกลงยกเว้นความรับผิดชอบดังกล่าวของโจทก์จึงไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือขัดต่อกฎหมายสามารถใช้บังคับได้ แต่ทั้งนี้ข้อสัญญาดังกล่าวก็ไม่ได้หมายความว่าหากความชำรุด บอบสลาย เสียหายสูญหาย หรือเสื่อมโทรมของทรัพย์สินที่จำนำเกิดขึ้นเป็นเพราะความผิดของโจทก์เองหรือเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของโจทก์แล้วโจทก์ไม่ต้องรับผิดชอบโดยอาศัยข้อยกเว้นความรับผิดชอบดังกล่าว

ปัญหาวินิจฉัยต่อไปมีว่า โจทก์จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายสูญหาย หรือเสื่อมโทรมของน้ำตาลที่จำนำหรือไม่ เห็นว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้ว่าจ้างบริษัทวนชัยอุตสาหกรรม จำกัด ผลิตน้ำตาลและเช่าโกดังของบริษัทดังกล่าวเก็บน้ำตาล ทั้งข้อเท็จจริงที่จำเลยที่ 1 นำสืบก็ไม่ปรากฏว่าน้ำตาลที่จำนำไว้ได้สูญหายไปเป็นเพราะโจทก์เป็นผู้เอาไปหรือโจทก์เป็นผู้กระทำหรือมีส่วนกระทำ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้น้ำตาลทรายสูญหายไป จำเลยที่ 1 อ้างว่าในเดือนสิงหาคม 2526 จำเลยที่ 1 ได้เลิกสัญญาว่าจ้างบริษัทวนชัยอุตสาหกรรม จำกัด ผลิตน้ำตาลและ

เลิกสัญญาเช่าโกดังเก็บน้ำตาลที่จำนำด้วย และได้แจ้งการเลิกสัญญาดังกล่าวให้ผู้จัดการโจทก์สาขาลำปางทราบด้วยวาจาแล้วนั้น นายอุเทน ชูชินปราการ ผู้รับมอบอำนาจโจทก์เบิกความปฏิเสธว่า ไม่เคยได้รับแจ้งเรื่องการเลิกสัญญาเช่าโกดังเก็บน้ำตาลที่จำนำจากจำเลยที่ 1 ทั้งไม่มีเหตุผลอะไรที่จำเลยที่ 1 จะบอกเลิกสัญญาเช่าโกดังในเมื่อยังมีน้ำตาลที่จำนำมีราคามากกว่าหนี้สินของจำเลยที่ 1 ที่มีต่อโจทก์ จำเลยที่ 1 เองก็เคยไถ่ถอนการจำนำโดยการนำน้ำตาลออกจากโกดังไปขายมาแล้วถึง 4 ครั้งทั้งตามข้อตกลงในการจำนำโจทก์ไม่ต้องรับผิดชอบในความชำรุด บอบสลายเสียหายสูญหายหรือเสื่อมโทรมของน้ำตาลที่จำนำ โจทก์จึงไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายสูญหาย หรือเสื่อมโทรมของน้ำตาลที่จำนำ และตามข้อตกลงมิได้บังคับให้โจทก์ต้องบังคับจำนำ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาชอบแล้วฎีกาของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 7 และที่ 9 ฟังไม่ขึ้น

อนึ่งตามคำขอท้ายฟ้องโจทก์ขอดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีนับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ ส่วนดอกเบี้ยก่อนฟ้องนายพทยา เพชรพลอย พยานโจทก์เบิกความว่าหนี้ขาดตัวสัญญาใช้เงินนับแต่วันที่ 5 มีนาคม 2529 จนถึงวันฟ้องโจทก์คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี แต่ศาลล่างทั้งสองคิดดอกเบี้ยในช่วงเวลาดังกล่าวให้โจทก์ร้อยละ 17 ต่อปีจึงไม่ถูกต้อง"

พิพากษายืน แต่อัตราดอกเบี้ยของต้นเงิน 7,680,537 บาทนับแต่วันที่ 5 มีนาคม 2529 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้โจทก์คิดได้ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี

(ชวลิต ศรีสง่า-ปรีชา เฉลิมวณิชย์-วิเทพ ศิริพากย์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ